

통 보

1. 제 목 : 노인 인권보호에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○·△△·□□

3. 내 용

가. 업무개요

■■■■■은 고령의 국가유공자 등 입소자들이 존엄한 생활을 보장받을 수 있도록 인권을 보호하고, 안전한 환경을 제공하여야 합니다.

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단은 '17년부터 ‘인권경영 기본계획’에 따라 소속기관에 인권경영 시스템 및 구제제도를 정착시키기 위하여 보건복지부 「노인복지사업안내」의 7-5.(노인복지시설 인권보호 및 안전관리지침¹⁾)를 준용한 자체 「노인 인권보호 및 안전관리지침」을 제정·운영하도록 하였으며,

「사회복지사업법」 제43조의2(시설의 평가) 및 「노인장기요양보험법」 제54조(장기요양급여의 관리·평가)에 따라 사회복지시설(양로) 평가와 장기요양기관평가에서는 아래 [표]와 같이 각 기관의 노인학대 예방 및 인권 보호에 관한 사항을 평가하고 있습니다.

[표] 사회복지시설(양로시설) 및 장기요양기관 평가 인권 관련 지표

구분		평가내용	확인방법	평가방법
사회복지시설 평가	[평가지표 D2] 학대예방 및 인권보장	① 인권보호 관련 규정이 마련되어 있다.	■ 인권보호 관련 규정 확인	내부결재, 인권규정
		② 생활인에게 인권침해 예방과 대응방법에 대한 정보를 제공하고 있다.	■ 인권침해 예방 및 대응방법에 대한 정보를 제공한 기록 확인	교육자료, 팸플릿 등
장기요양기관 평가	[평가지표29] 노인인권보호	⑤ 노인인권보호지침을 모든 보호자(수급자)에게 제공하며, 노인 학대에 관한 정보를 게시 및 수록한다.	■ 보호자 또는 수급자에게 노인 인권보호지침을 제공하였는지 관련 자료나 현장을 확인한다. ■ 노인 학대 신고 등에 관한 정보가 시설 내부에 게시되어 있는지 확인한다. ■ 정기간행물, 홈페이지, 홍보자료 등에 노인 학대 예방에 관한 정보가 수록되어 있는지 확인한다.	기록, 현장

1) 노인복지시설(노인의료복지시설, 주·야간보호시설 등)에서 생활하는 노인의 기본적 인권을 규정하고 보장하기 위한 행동강령

또한, 2021년 노인학대 예방 및 관리 컨설팅 감사에 따라 노인학대 및 의심 사례를 인지한 즉시 자진 신고하여 행정처분 및 과태료 불이익이 커지지 않도록 안내하고 단독처리하거나 은폐되지 않도록 ‘신고 상담원’을 별도 지정하도록 모든 보훈요양원에 통보한 바 있습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 ○○·△△·□□의 노인 인권 보호 및 노인 학대 예방 활동 등을 점검한 결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었습니다.

○○·△△·□□·■■■은 ‘노인인권 보호지침’을 제정·운영하고 있으나, 보건 복지부 권고 지침 개정내용을 반영하지 아니하였으며, 요양원 입소 시 신규 입 소자의 보호자를 대상으로 노인인권 보호지침을 제공·교육하고 있으나 장기 입소 자의 보호자에게는 노인인권 보호를 위한 정기적인 정보제공 및 교육을 실시하지 않고 있음을 확인하였습니다.

또한, 2021년 노인학대 예방 및 관리 컨설팅 감사 결과에 따라 노인학대 및 의심사례를 능동적으로 해결하기 위한 ‘신고 상담원’을 별도 지정토록 통보하였음 에도 □□은 종합감사 시점까지 신고 상담원을 지정하지 않고 있습니다.

4. 관계기관 의견

- ○○·△△·□□에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○·△△·□□장은

- 노인인권보호지침 현행화 및 노인학대 신고 상담원 지정 등 노인인권 보호 업무를 철저히 하여 주시기 바랍니다. (통보)